事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号
損害賠償請求事件（国賠）
原告　越川雅史
被告　村越祐民　他５名

令和６年１０月　９日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

# 答　弁　書

住　　所　〒[redacted]

電話番号　[redacted]

氏　　名　村越　祐民

第１　１　原告の請求を棄却する

　　２　訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求める。

第２　訴状の「請求の原因」として書かれている事実について、

【第１　事案の概要】

１（１）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実である。

１（２）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、「全く身に覚えがない」等という原告の主張は容認できない。

１（３）　記載の事実は否認する。

原告は「言われなき追及」等と主張しているが、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、被告の対応は正当な業務の範囲内であって「追及」等という性質のものではない。

１（４）ア　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、原告が「本件捏造事実」等と主張するのは失当である。

１（５）イ　記載の事実は否認する。

被告市川市は、甲第24号証を本答弁書執筆時点の令和６年１０月９日現在、「撤回」するに至っていないことから、原告によるパワーハラスメント行為の事実を否定しているわけではない。

１（６）ウ　記載の事実は否認する。

被告が作成した甲第６号証および甲第７号証文書の内容は事実に基づく真正な内容であり、訴外松丸多一市川市副市長が「円滑な議会運営上の問題」を理由に甲第６号証および甲第７号証文書を「撤回」した

のだとしても、原告が市川市職員に対するパワーハラスメント行為を行っていた事実に変わりない。そもそも「撤回」という文言は、市川市公文書等管理条例のどこにも見当たらず、どのような法律効果を持つのか明らかではない。

1（7）エ　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、市川市政に関する重大事項であって公益性の高い事柄であるものの、原告のニュースバリューが高いとは考えにくく全国民の関心事とは言えない。また、甲第１０号証の当該報道は、原告による事実に反する情報提供によって行われた一方的で偏向した内容であり信憑性が無い。

2　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実である。被告は、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為の被害実態を的確に調査し適切な対応を行ったまででであって、被告は「原告を失脚させようとす」る意図を何ら有していない。原告が市川市議会議員という公職にあること、原告による市川市職員に対するパワーハラスメントが事実であることに鑑みれば「デジタルタトゥー」等と原告が主張するのは失当である。そもそも、被告が本件を「継続反復」して公表した事実は存在しない。

【第２　当事者】

１（１）　記載の事実は否認する。

原告は被告の「不祥事の追及を続けた」等と主張しているが、「不祥事」とは、あくまで原告と原告に追従した報道機関の評価の問題である。そもそも、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為と全く関係が無い。

１（２）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、原告の「突如として」という表現は、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為に対して、被告が採った適切な対抗手段を政局論にすり替える意図がある。そもそも、被告による当該記者会見は定例で行われたものであり、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為の調査結果の公表を専ら行う目的で計画されたものではない。また、公表した内容は、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為によって市政に深刻な悪影響が及んでいたことから、専ら公益を図る目的のものである。また被告市川市が「公文書を撤回する方針を明らかにする」とあるが、先述の通り、被告市川市が原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為の事実を否定しているわけではない。

２　記載の事実は否認する。

「（被告は）原告とは対立関係にあった」と原告は主張するが、この「対立」の構図は、「パワーハラスメントは捏造されたものである」と強弁するために原告自らが設定したものである。原告と被告の関係

性と、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為の存否には何ら関係がない。

【第３　被告村越による名誉毀損行為等】

1　記載の事実は一部を認める。

被告が記者会見を行ったこと自体は事実である。しかし、被告は「捏造事実を公表した」のではなく、原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為の概要を公表したものである。

2　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員へのパワーハラスメント行為は市川市役所における公知の事実であったし、パワーハラスメント調査とその結果報告は真正なものであったから、甲第6号証記載の原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は、被告が全て事実と信じるについての相当の理由がある。

3（1）ア　記載の事実は認める。

イ　記載の事実は否認する。

原告の議会質問当日に体調不良による通院を理由に本会議を欠席した市川市職員が存在した。その後、当該職員は退職するに至ったが、退職の理由は「一身上の都合」とのことであった。また、通院の理由を「パワハラ行為による精神的被害の治療のため」等と報告することはなかったが、被告は、原告によるパワーハラスメント行為が原因であったと承知している。また、原告の「事実の有無につき判断のしようがない」等の主張は、第三者委員会の設置や専門機関への相談等の

本件パワーハラスメント行為の究明に必要な予算を計上した議案を否決するために原告が奔走した事実と相容れない。

（２）　記載の事実は認める。

４（１）　記載の事実は認める。

４（２）　記載の事実は否認する。

甲第１５号証記載の被告の発言内容は全て真実である。原告は、当時の総務部長と財政部長を原告の議会控室に招き入れ、両名を被告の横に着座させた上で「自民党会派の質問原稿を両名の管轄部署がお膳立てしていることが許し難い」旨の激しい叱責を行った。原告の政治活動の態様を被告に示威するために行ったものと理解している。

５（１）　記載の事実は認める。

５（２）　記載の事実は認める。

６　記載の事実は否認する

甲第１８号証記載の被告の発言内容は全て真実である。原告は、当時の総務部長と財政部長を原告の議会控室に招き入れ、両名を被告の横に着座させた上で「自民党会派の質問原稿を両名の管轄部署がお膳立てしていることが許し難い」旨の激しい叱責を行った。原告の政治活動の態様を被告に示威するために行ったものと理解している。また、被告の選挙事務局を担当していた人物に対して、運営方法や日程調整等に関する原告の都合を強要し続けたことで、この人物が精神的苦痛を感じ涙を流していたことも事実である。

７　記載の事実を認める。

ただし、原告は甲第19号証の全文を正しく引用するべきである。

８（１）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、その事の対応を迫られた被告が行った「記者会見」「公文書による公表」「市川市議会での発言」「Twitterでの投稿」は正当な業務行為である。

8（2）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり原告の「本件捏造事実」等の主張は失当である。また、被告市川市は、甲第24号証を本答弁書執筆時点の令和６年１０月９日現在、「撤回」するに至っていないことから、原告によるパワーハラスメント行為の事実を否定していないと解すべきである。令和５年２月１５日に、訴外松丸多一市川市副市長が甲第８号証記載の「市全体で答弁の中で誤りがあった」「円滑な議会運営上の問題」を理由に甲第６号証ならびに甲第７号証を「撤回」したのだとしても、「撤回」は、一定の政治的な意味を有するのみであり、原告によるパワーハラスメント行為の存在を否定する法律効果は伴わない。

8（3）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為の弊害は深刻であったことから、被告が行った調査に基づく「記者会見」「公文書による公表」「市川市議会での発言」「Twitterでの投稿」等の被告の一連の対応は、事実の公共性と目的の公益性ならびに事実の真実性の全てが伴う正当な業務行為であり、そもそも、市川市職員に対するパワーハラスメント行為が事実であることから「名誉権を害する」等という原告の主張は失当である。

8（4）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為の弊害は深刻であったことから、被告が行った調査に基づく「記者会見」「公文書による公表」「市川市議会での発言」「Twitterでの投稿」等の被告の一連の対応は、事実の公共性と目的の公益性ならびに事実の真実性の全てが伴う正当な業務行為であり、何ら違法性は存しない。

【第４　被告市川市職員らによる不法行為】

１（１）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、原告の「本件捏造事実」等の主張は失当である。

１（２）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメントは、市川市役所における公知の事実であった。被告は、アンケート調査によって明らかになった事例以外にも原告がパワーハラスメント行為を行っていたことを認識しており、原告の常日頃の傍若無人の振る舞いからして、パワーハラスメント被害を受けた市川市職員は、その被害を申告することで原告によって何らかの報復が行われることを恐れており、申告を躊躇する心情を汲んだ上で対応する必要があった。実際に、原告は、申告者を探し出した上で、被告市川市と共に圧力をかけたことが窺える。甲第２１号証には、原告によるパワーハラスメントの被害を申告した市川市職員が「自分で責任の取れないことをしでかしたと認定され、怒られた」とある。

１（３）　記載の事実は否認する。

原告は、令和４年市川市議会６月定例会において、甲第４号証の被告市川市の答弁を引き出すために、被告市川市と事前の擦り合わせを行っている。その際に、被告市川市が日時を分けて原告に手交した答弁要項には異同が認められ、被告市川市が原告のパワーハラスメント行為の事実を矮小化し、甲第６号証ならびに甲第７号証を「撤回」するに至る過程が明らかである。

１（４）　記載の事実は否認する。

「本件の発端」は、原告が市川市職員に対するパワーハラスメントを行った事実である。「原告を狙い打ちする形」「自発的に提出されたことを装いながら」との原告の主張は事実に反する。

４　①　記載の事実は否認する。

原告が市川市職員に対してパワーハラスメントを行ったことは事実である。「原告を狙い打ちする形」「自発的に提出されたことを装いながら」との原告の主張は事実に反する。

４　②　記載の事実は否認する。

原告が市川市職員に対してパワーハラスメントを行なっていたことは公知の事実であったことから、パワーハラスメントの実態把握のためのアンケートを必要に迫られて行ったものであり、その結果として、原告によるパワーハラスメントを認定したものである。

４　③　記載の事実は否認する。

被告が記者会見を行ったこと、また、市川市議会議長に申入を行ったことは事実であるが、そのことは原告が主張する「誘発された」結果ではない。原告による市川市職員に対するパワーハラスメントは市川

市役所における公知の事実であったことから、問題を究明し、健全な市政運営のために必要な対応を迫られたものである。

4　④　　記載の事実は否認する。

原告は「被告市川市として適切な調査を行うことなく」等と主張しているが失当である。甲第28号証記載の通り、「適切な調査」を担保する手段として被告が提出した第三者委員会の設置や外部機関への相談を内容とした提出議案の否決に奔走したのは他ならぬ原告である。

5　　記載の事実は否認する。

甲第６号証ならびに甲第７号証記載事実は真正であり、これらの文書を被告が市川市議会議長に提出したことは正当な業務行為であり、何ら違法性が存しないのであるから本件提訴は失当である。また、令和５年２月１５日に、訴外松丸多一市川市副市長が甲第８号証記載の通り「市全体で答弁の中で誤りがあった」「円滑な議会運営上の問題」を理由に甲第６号証ならびに甲第７号証を「撤回」したのだとしても、甲第24号証は本答弁書執筆時点（令和６年１０月９日）で被告市川市のホームページに掲載されており、被告市川市は、原告によるパワーハラスメントの事実を否定していないと解すべきである。

【第９　損害】

1（1）ア　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメント行為は事実であり、「何らの落ち度はない」との原告の主張は失当である。また、被告による「記者会見」「公文書による公表」「市川市議会での発言」「Twitterでの投稿」は正当な業務行為である。

1（1）イ　記載の事実は否認する。

市川市職員に対するパワーハラスメント行為を被告に糾弾されたことを原告は政治利用し、「捏造」等の事実に反する主張を行うことで却って利得を得たというべきである。「社会的評価を著しく毀損された」等の原告の主張は失当である。

1（1）ウ　記載の事実は否認する。

原告が市川市議会議員という公職にあること、原告による市川市職員に対するパワーハラスメントが事実であることに鑑みれば「デジタルタトゥー」との原告の主張は失当である。

1（1）エ　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメントは事実であり、そもそも被告による不法行為や権利侵害は存在しないのであるから、被告が原告を「慰謝」する理由は何もない。

1（2）　記載の事実は否認する。

原告が「弁護士に委任して本訴を提起せざるを得なくなった」のは、被告による「損害の回復」の根拠を欠いている以上、被告には何ら関係のない話である。

1（3）　記載の事実は否認する。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメントは事実であり、そもそも被告による不法行為や権利侵害は存在しないのであるから、「損害」が生じていない。

第３　私の言い分は次のとおりです。

原告による市川市職員に対するパワーハラスメントは、市川市役所にあっては公知の事実でした。その態様は、職務の円滑な執行に深刻な悪影響を及ぼすものであり、市政を統轄し代表する立場にあった私からすれば看過し難いものでした。すなわち、原告のパワーハラスメント行為は、市政の重大事項であって、公共の利害に関することそのものと認識していました。市川市職員を原告のパワーハラスメントから護ることは市政の推進という公益に直結することであって、i. 被害の実態を的確に調査し議会に抗議を行う事、ii. 第三者委員会の設置や専門機関への相談等の必要な手続きを行うための予算確保や議案の提案、iii. それらの前提として、記者会見で問題提起をし議会答弁を行うこと、は職責上不可欠であり正当な業務行為です。従って、私の議会答弁や記者会見での発言、Twitter上での発信が名誉毀損にあたるという原告の主張は当を失しています。

原告のパワーハラスメントの実態は、被告市川市が保存している当時の資料を確認すれば明らかです。これらの資料は、現在公文書公開請求していますので、被告市川市より入手出来次第速やかに証拠として裁判所に提出する予定です。その内容は、乙第１号証に列記している個別具体の文書であり、原告によるパワーハラスメント調査の態様や被害の申告が詳細に記載されています。そもそも私自身が、原告のハラスメント行為を実際に確認していることは、甲第１８号証記載の私の発言の通りです。また、これらの調査や申告は、当時の市川市が正式に行ったものであり、原告からの報復を恐れる市川市職員が虚偽申告を行う動機や利点は何一つ存在しないことからその内容は真正です。従って、原告による市川市職員に対するパワーハラスメントの事実を信じるについての相当の理由が存在します。

また、「原告からの追及により、原告と（被告と）は対立関係にあった」という原告の主張は、原告のパワーハラスメントが明るみになったことで窮地に陥った原告が、原告と私との間の政治闘争に問題をすり替えることで誤魔化そうとしてきた企図が明らかです。原告がパワーハラスメントを行い、パワーハラスメントを受けた市川市職員が多数存在している事実と「対立関係」とは何ら関係がありません。私は市政を統轄し代表する立場から必要な対応を行ったまでであり、議案審議を市川市議会議員たる原告にお願いする姿勢で一貫して原告と接してきました。このことも、甲第１４号証記載の私の発言の通りです。

さらに、原告によるパワーハラスメントが「捏造事実」であるとの原告の主張は前提を欠いています。甲第４号証および甲第５号証に記された議会答弁、甲第６号証および甲第７号証の公文書を被告市川市が「撤回」したことを原告は根拠にしていますが、被告市川市が、甲第４号証および甲第５号証に記された議会答弁によって原告のパワーハラスメント行為の事実を矮小化したことは、その前段階で原告と被告市川市の間で行われた答弁調整の推移を示す市川市総務部職員課健康経営担当室発出の文書（現在公文書公開請求中）からも明らかであるし、そもそも「撤回」という文言は、市川市公文書等管理条例のどこにも見当たらず、法律効果を伴うものではありません。市川市の公文書は、同条例上、「保存」か「廃棄」の二通りの取扱が定められているのみです。本答弁書執筆時点（令和6年１０月９日）で、甲第24号証は被告市川市のホームページ<https://www.city.ichikawa.lg.jp/common/new01/file/0000406391.pdf>に存在しており、被告市川市は原告によるパワーハラスメントの事実を否定していないと解すべきです。この文書には、「９名の職員がアンケートで申告した内容については、越川議員から個々の職員が実際に受けた言動であり、事実に基づくものであると認識している。」「理事者が申告を求めた

ことについては、以前からパワーハラスメントがあるとの話があったことから、その内容をアンケートで申告するように求めたものである。」とあるからです。

加えて、甲第24号証に関連する甲第２号証－１および甲第２号証－２のテレビ朝日の報道は、原告の「捏造事実」との主張の根拠として証拠提出されていますが、この報道は、原告が自らの主張をテレビ朝日に対して一方的に提供することで、テレビ朝日が事実に反する報道を行ったものであることから客観的に正確な資料ではありません。このことは、株式会社テレビ朝日報道局ニュースセンター社会部記者中尾洋輔名で令和4年1月14日付で被告市川市に向けて発信された「質問事項の送付について」と題する文書の「質問事項」が専ら原告の主張によって構成されていることが明らかです。また、甲第22号証の通り、被告市川市が報道内容について抗議を行った事実からも報道内容が一方的で偏向したものであることが明らかです。

第４　附属書類

- 乙第１号証（令和６年１０月６日付で被告市川市に対して送付した公文書公開請求書の写し）